



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1.337-2025

Santiago, once de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 94, reclama don Claudio Abraham Cumsille Chomali, candidato a Alcalde por la comuna de Peralillo, en las elecciones municipales 2024, contra la resolución N°G2116 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó su cuenta general de ingresos y gastos con seis observaciones, desestimó su solicitud de reembolso y ordenó la devolución de un mayor aporte a los últimos aportantes por un total de \$3.100.000;

2°) Que el Servicio Electoral, en la resolución impugnada, mantuvo los siguientes reparos formulados en el proceso de auditoría de la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura del reclamante:

a) Observación N°2: Se constató la existencia de un mayor ingreso porque no fue devuelto al último aportante.

b) Observación N°3: Se registró un gasto de \$1.000.000 por propaganda en medios de prensa, respaldado en un documento tributario que no se condice con lo rendido en la cuenta electoral.

c) Observación N°6: Se registró un gasto por \$3.000.000 por producción de eventos, cierre de campaña, artistas, amplificación, iluminación, que no fue informada en la oportunidad prevista en el artículo 44 bis de la Ley N°19.884, cuyo documento tributario de respaldo no fue emitido en favor del partido político, pese a que se solicitó la cesión del reembolso en su favor y respecto del cual no se presentó informe de actividades.

d) Observación N°7: Se reparó en un gasto por \$1.600.000 por presentación de artista en acto de cierre de campaña, sin que se acompañara informe de actividades y que no fue informado en la oportunidad prevista en el artículo 44 bis de la Ley N°19.884.

e) Observación N°9: Se registró un gasto por \$1.500.000 por "producción de eventos cierre de campaña, artistas, amplificación, iluminación y producción camión musical", respecto del cual no se





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1.337-2025

acompañó informe de actividades y que no fue informado en la oportunidad prevista en el artículo 44 bis de la Ley N°19.884.

f) Observación N°11: Se constató la existencia de propaganda en redes sociales no declarada por la candidatura en su cuenta electoral;

3°) Que el reclamante sostiene, para que se tengan por subsanadas las observaciones mantenidas en la resolución impugnada:

Sobre la observación N°2, el reclamante sostiene que la cónyuge del candidato aportó \$299.871 para pagar las facturas de campaña y acompaña comprobante de depósito por dicho monto a fojas 112.

Acerca de la observación N°3, acompaña a fojas 121, factura electrónica N°93, emitida el veintidós de octubre de dos mil veinticuatro del proveedor "Coopro RTV SPA" por \$1.000.000, emitida en favor del partido socialista de Chile.

En relación con observación N°6, acompaña a fojas 118 y siguientes, factura N°160 del proveedor Manuel Antonio Villablanca Espinoza, emitida en favor del Partido Socialista de Chile por \$3.000.000, por concepto de "Producción de Evento Cierre de campaña Alcalde 2024"; nota de crédito N°56, que rectifica factura N°156 por error en el receptor de la Factura N°156 y a fojas 123 y siguientes un set de fotografías del evento.

A las observaciones N°s 7 y 9, el reclamante a fojas 101 y siguientes adjunta fotografías del acto de cierre.

Sobre la observación N°11, a fojas 113 acompaña un informe de un tercero que indica que la propaganda no formó parte de la campaña del candidato;

4°) Que, del mérito de los antecedentes, este Tribunal advierte que la documentación aportada respecto a las observaciones N°s 3, 6, 7 y 9, permite tener por subsanados los reparos formulados, en tanto cumplen con lo que fuera requerido por el Servicio Electoral.

En el caso de la observación N°3, la candidatura





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1.337-2025

a fojas 121, remitió el documento correspondiente al gasto mencionado a nombre del Partido Socialista de Chile, cumpliendo con lo requerido por el Servicio Electoral, por lo que corresponde acoger la reclamación en esta parte;

Respecto a las observación N°6, N°7 y N°9, a fojas 101 y siguientes aparece que se acompañó la documentación requerida por el Servicio Electoral y aparece que los gastos observados corresponden a producción, artistas, iluminación del acto de cierre de campaña, erogaciones que se enmarca dentro del artículo 2 letra a) de la Ley N°19.884, por lo que la candidatura no se encontraba obligada a declarar dichos gastos previo al día de la elección, según lo mandata el artículo 44 bis del mismo texto legal;

5°) Que, en relación a las observaciones N°2 y 11, se rechazarán, por cuanto los antecedentes aportados resultan insuficientes para desvirtuar lo resuelto por el Servicio Electoral; y

6°) Que, subsanadas las observaciones N°3, N°6, N°7 y N°9 corresponde acoger la solicitud de tener por aprobada la cuenta general de ingresos y gastos, toda vez que las inconsistencias persistentes en la cuenta electoral carecen de la entidad que permitan configurar la causal de "omisión grave" establecida por el legislador en el artículo 50 de la Ley N°19.884 para dar lugar al rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos de esta candidatura.

Por estas consideraciones y citas legales, **se acoge** la reclamación interpuesta a fojas 94, por don Claudio Abraham Cumsille Chomalí, candidato a Alcalde por la comuna de Peralillo, en las elecciones municipales 2024, contra la resolución N°G2116 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, **sólo en cuanto:**

1. Se tendrá por aprobada la cuenta general de ingresos y gastos correspondiente a la candidatura de don Claudio Abraham Cumsille Chomalí, manteniendo las observaciones N°s 2 y 11.

2. Se autoriza el reembolso de los gastos





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1.337-2025

electorales, en lo que corresponda.

3. El Servicio Electoral debe recalcular el monto del mayor ingreso que ha de devolverse a los últimos aportantes, de conformidad a los gastos que fueron finalmente aceptados en esta sentencia.

Decisión adoptada con el voto en contra del Ministro señor Gabriel Ascencio Mansilla estuvo, además, por acoger la reclamación acerca de la observación N°11, por considerar que la prueba documental aportada por la parte reclamante resulta suficiente para acreditar que la propaganda observada por el Servicio Electoral no fue parte de la campaña del candidato.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.337-2025.-

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1337-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 11 de agosto de 2026.



1A129936-30D0-4180-BB52-26C1893E1F1D

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.